

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יעקב אשר

פ/25/6282

הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון – חובת מסירת מידע על מנגנון שבת במפרט), התשפ"ו–2025

תיקון סעיף 3 1. בחוק המכר (דירות), התשל"ג–1973¹, בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (א1) יבוא :

"(א2) המפרט יכלול פירוט של המערכות החשמליות המותקנות ברכוש המשותף שלגביהן קבע השר שיש לכלול אותן; כלל המפרט פירוט כאמור, יציין המוכר לגבי כל אחת מהמערכות החשמליות אם היא מותקנת עם מנגנון שבת אם לאו; לעניין סעיף זה, "מנגנון שבת" – מנגנון המאפשר הפעלה אוטומטית של מערכות ברכוש המשותף בלא חילול שבת, העומד בדרישות שקבע השר."

דברי הסבר

בחוק המכר (דירות), התשל"ג–1973 (להלן – החוק), נקבעה חובה על קבלן למסור לרוכשים מפרט הכולל מידע רב על הדירה העתידה להיבנות ועל הרכוש המשותף, לרבות חומרים ורכיבים המותקנים בהם.

כיום, הנספח למפרט אינו מחייב את הקבלן לגלות מידע האם מערכות חשמליות המותקנות ברכוש המשותף כוללות מנגנון שבת המאפשר את הפעלתן האוטומטית ביום המנוחה בלא חילול שבת (כגון מנגנוני פתיחת ברז מים, הפעלת פיר אשפה, או תאורה במעבר בלובי הקומה או הבניין). עם ההתקדמות הטכנולוגית, שימושים רבים ברכוש המשותף כרוכים בהפעלת מערכות חשמליות אלו ובהיעדר מנגנון שבת, דייר שומר שבת עלול להיות מנוע מלעשות פעולות יום-יומיות אלו ברכוש המשותף. בתיקון זה מוצע לחייב את המוכר לכלול במפרט פירוט לגבי קיומו או היעדרו של מנגנון שבת במערכות החשמליות ברכוש המשותף. מסירת מידע זה בשלב המכירה תאפשר לרוכש הדירה לשקול את המידע כאחד השיקולים המרכזיים בהחלטה על רכישת הדירה, או לדרוש מהמוכר, בעלות נמוכה יחסית ובדומה לבקשת שינוי מפרט, התקנת מנגנון שבת במערכת הרלוונטית, אם הדבר אפשרי. יצוין כי בחלק מן המקרים, להתקין מנגנון שבת כחלק אינטגרלי במערכת בשלב התכנון וההתקנה של מערכות החשמל היא פעולה פשוטה יחסית ועלותה נמוכה מאוד, ואילו התקנה בדיעבד, לאחר שהמערכת כבר פעילה, עלולה להיות כרוכה בקשיים יישומיים, הליכים בירוקרטיים ועלויות כלכליות גבוהות. התיקון יסייע להנגיש מידע חיוני זה לרוכשים פוטנציאליים ולצמצם את הצורך בשינויים מורכבים ויקרים לאחר רכישת הדירה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בחשוון התשפ"ו (17.11.2025)

¹ ס"ח התשל"ג, עמ' 196.